

0000042-71.2020.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Consta ainda que, no dia 23 de abril de 2.020, por volta das 22h:00min., na Avenida José Maria Whitaker, no Bairro Jardim São Camilo, nesta cidade e Comarca de Jundiaí, RAINAN CAIQUE FERREIRA DOS REIS, RG nº 52.446.258/SP, qualificado às fls. 11, trazia consigo, para fins de tráfico, 11 (onze) porções contendo Cannabis ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

0000042-71.2020.8.26.0544 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 03 de outubro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Mauricio Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

0000042-71.2020.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

RAINAN CAIQUE FERREIRA DOS REIS e outro

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

RAINAN CAIQUE FERREIRA DOS REIS qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto nos artigos 33, "caput", e 35 da Lei nº 11.343/06, ao passo que AIRTON DA SILVA MORAIS DE SENA, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, porque:

"Consta do incluso inquérito policial iniciado mediante auto de prisão em flagrante delito que, em data e horário incertos, porém ocorridos antes do dia 23 de abril de 2.020, RAINAN CAIQUE FERREIRA DOS REIS, RG nº 52.446.258/SP, associou-se com AIRTON DA SILVA MORAIS DE SENA, RG nº 47170730/SP, vulgo "Pinguim", e com outro indivíduo identificado apenas como "Irmão Cidão", para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Consta ainda que, no dia 23 de abril de 2.020, por volta das 22h:00min., na Avenida José Maria Whitaker, no Bairro Jardim São Camilo, nesta cidade e Comarca de Jundiaí, RAINAN CAIQUE FERREIRA DOS REIS, RG nº 52.446.258/SP, qualificado às fls.

11, trazia consigo, para fins de tráfico, 11 (onze) porções contendo Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", considerada droga vez que determina dependência física e psíquica, conforme laudo de constatação a fls. 8 e exame toxicológico que será oportunamente juntado aos autos."

Oferecida a denúncia, os réus foram notificados e apresentaram defesa prévia. Posteriormente, o acusado Rainan não foi encontrado para citação, tendo sido citado por edital, razão pela qual, em 24 de fevereiro de 2021, foi decretada sua revelia, bem como determinada a suspensão dos autos e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do CPP, com relação a ele. Já o corréu Airton foi devidamente citado, sobrevindo audiência de instrução, debates e julgamento. Em alegações finais, tanto o representante do Ministério Público, como a Defesa, requereram a improcedência da ação penal, absolvendo-se o acusado Airton, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Relatados no essencial. DECIDO.

No mérito, lavrou-se auto de exibição e apreensão (fl. 7), pelo qual se demonstra a apreensão de substância entorpecente. O material foi levado a exame pericial constatando que se tratava mesmo de drogas (fls. 133/135). Ademais, houve a apreensão da quantia de R\$ 50,00, conforme comprovante de depósito de fl. 136. Em audiência de instrução, debates e julgamento, foi ouvida uma testemunha de acusação e o réu foi interrogado.

Já no tocante à autoria, verifica-se que o acusado Airton, em juízo, negou a prática delitiva, aduzindo, em síntese, que não possui o vulgo Pinguim e desconhece todos os nomes indicados no processo.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal é improcedente.

O acusado Airton não foi ouvido na fase policial, não tendo sido intimado para comparecimento à delegacia.

A testemunha de acusação ouvida em juízo esclareceu como se deu a abordagem do corréu Rainan, afirmando que, na ocasião, este indicou ter recebido as drogas com ele apreendidas de um indivíduo conhecido como Pinguim, o qual seria gerente do ponto de venda de drogas. O depoente disse que desconhece como se deu a identificação e indiciamento do acusado Airton.

Com efeito, e da análise simples dos autos do inquérito policial, verifica-se que não houve nenhuma investigação tendente à elucidação ou desbaratamento de eventual associação instituída para a realização do tráfico de entorpecentes.

Ressalte-se que, infelizmente, com a reforma o Legislador perdeu a oportunidade de retirar do texto legal a expressão 'reiteradamente ou não' e assim, encerrar a discussão a respeito das formas pelas quais poderia ocorrer o vínculo associativo. Não se olvide que a característica principal da associação é a estabilidade do vínculo, ainda que não se concretize qualquer crime planejado.

Em tal sentido, confira-se a lição do Procurador de Justiça Vicente Grecco Filho ao comentar o artigo 14 da Lei nº 6368/76, aplicável integralmente à hipótese (in Tóxicos, Prevenção - Repreensão, Comentários à Lei 10409/02 e à parte vigente da Lei n. 6368/76, 12 edição, São Paulo, Saraiva, 2006, p. 106): 'Poder-se-ia entender que também configuraria o crime o simples concurso de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para prática de uma conduta punível, prevista naqueles artigos, para a incidência no delito agora comentado, em virtude da cláusula 'reiteradamente ou não'.

Parece-nos, todavia, que não era toda a vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris*, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de

convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria.'

Ressalta-se, outrossim, que, no presente caso, o acusado Airton sequer foi abordado juntamente com Rainan, restando, tão somente, a declaração do acusado Rainan, na fase policial, no sentido que Airton é o indivíduo que lhe fornecia drogas, conhecido pelo vulgo de Pinguim.

Não é possível, dessa forma, fundar um juízo condenatório com base, exclusivamente, nas provas produzidas. Ainda que tenham sido suficientes para conferir a necessária justa causa quando do oferecimento da ação penal, não o são para o reconhecimento de culpa. Nesse sentido: "Quando o espírito do julgador atinge o estado de dúvida, outra solução não há senão a de prolação do non liquet, pois é consectário do processo penal que o conhecimento alternativo, que inclui o sim e o não, sempre deve favorecer o acusado". (TACRIM-SP-11a C. Ap. 1047243).

Dessa forma, os indícios que autorizaram o recebimento da denúncia não se converteram em prova efetiva da responsabilidade do acusado Airton da Silva Moraes de Sena pelo crime que lhe é imputado. Com efeito, não se produziu nos autos prova apta a, validamente, ensejar a prolação de um decreto condenatório com a necessária certeza que a drástica medida requer, motivo pelo qual a absolvição do réu é medida que se impõe.

Com efeito, por mais uma vez, policiais civis procederam de forma amadorística e, por tal, impossibilitam a procedência de uma ação penal voltada para a punição de pessoa envolvida com o odioso comércio.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO PENAL para ABSOLVER AIRTON DA SILVA MORAIS DE SENA, qualificado nos autos, da imputação de infringência ao 35 da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no disposto do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tudo conforme fundamentação acima.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P.I. Cumpra-se.

Jundiaí, 6 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA